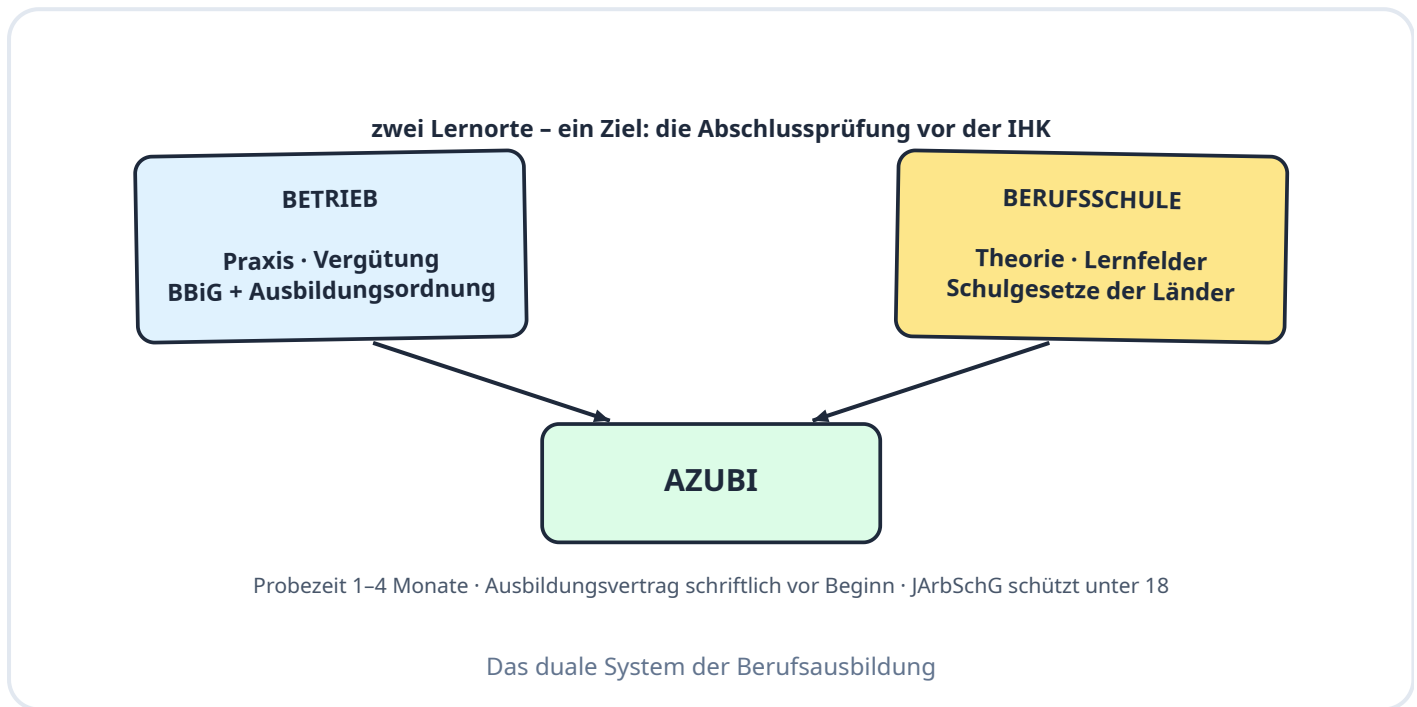


# Berufsausbildung und Arbeitsrecht

Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungsvertrag sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung.

 In 15 von 16 Aufgabensammlungen geprüft



## Rechtsgrundlagen der Ausbildung

Die Berufsausbildung im dualen System (Betrieb + Berufsschule) ist gesetzlich geregelt:

- **Berufsbildungsgesetz (BBiG):** Pflichten von Azubi und Betrieb, Ausbildungsvertrag, Zeugnis, Prüfung, gestrecktes Prüfungsverfahren, Vergütung.
- **Ausbildungsordnung** (VO über die Berufsausbildung): Inhalte, Struktur und Prüfungsbereiche des jeweiligen Berufs.
- **Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG):** Schutz Jugendlicher **bis zum vollendeten 18. Lebensjahr** (Arbeitszeit, Urlaub, Freizeit).
- **Handwerksordnung (HwO)** für Handwerksberufe; **zuständige Stelle** ist die Kammer (IHK/HWK).

Beispiel: Was der Azubi im Betrieb lernen muss, steht in der **Ausbildungsordnung**; wie hoch sein Mindesturlaub mit 17 Jahren ist, im **JArbSchG**.

**Merke:** BBiG regelt das Ausbildungsverhältnis allgemein, das JArbSchG schützt zusätzlich alle unter 18.

## Ausbildungsvertrag – Pflichten

Der Ausbildungsvertrag begründet gegenseitige Pflichten:

- **Pflichten des Azubi:** sorgfältig lernen, Weisungen befolgen, Betriebsordnung einhalten, **Berichtsheft** (Ausbildungsnachweis) führen, Verschwiegenheit, pfleglicher Umgang mit Werkzeugen.
- **Pflichten des Betriebs:** Ausbildungsziel vermitteln, Ausbilder bereitstellen, **Vergütung** zahlen, für die Berufsschule/Prüfung freistellen, kostenlose Ausbildungsmittel stellen, Zeugnis ausstellen.

**Unzulässig** ist z. B. eine Klausel, die den Azubi nach der Prüfung zum **Weiterarbeiten** im Betrieb verpflichtet. **Nicht** nötig für die Wirksamkeit ist eine Meldung bei der Agentur für Arbeit – nötig sind Schriftform, Eintrag ins **Ausbildungsverzeichnis** der Kammer und Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (bei Minderjährigen).

Beispiel: Eine „Bleibeklausel“ („Der Azubi verpflichtet sich, nach der Prüfung 2 Jahre im Betrieb zu bleiben“) ist **unwirksam** (§ 12 BBiG).

**Merke:** Kein Zwang zum Bleiben – Vertrag braucht Schriftform und Eintrag ins Verzeichnis der Kammer.

## Jugendarbeitsschutz

Das JArbSchG schützt Jugendliche vor Überlastung:

- **Arbeitszeit (§ 8):** höchstens **8 Stunden täglich** / 40 Stunden wöchentlich, keine Nacht- und Sonntagsarbeit (Ausnahmen geregelt).
- **Urlaub (§ 19):** nach Alter zu Jahresbeginn – **30/27/25 Werktage** (unter 16 / unter 17 / unter 18). Anteilig: Werktage/12 × Beschäftigungsmonate.
- **Tägliche Freizeit (§ 13):** mindestens **12 Stunden** ununterbrochen zwischen Arbeitsende und Wiederbeginn.
- **Berufsschulfreistellung (§ 9):** vor einem Berufsschultag ab 5 Unterrichtsstunden freizustellen.

Beispiel Freizeit: Endet die Arbeit um 13:00 Uhr und beginnt die Berufsschule am nächsten Morgen um 07:30 Uhr, muss dazwischen mindestens 12 h Freizeit liegen – am Vorabend darf höchstens bis 19:30 Uhr gearbeitet werden.

**Merke:** Für unter 18-Jährige gilt: max. 8 h/Tag, 12 h Freizeit, Urlaub 30/27/25 Werktage nach Alter.

## Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die **JAV** vertritt die Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden im Betrieb gegenüber dem Betriebsrat.

- **wählbar/wahlberechtigt:** Beschäftigte unter 18 bzw. Auszubildende unter 25 Jahren.
- Voraussetzung: Es besteht ein **Betriebsrat** und mindestens **5 solcher Beschäftigten**.
- Bei Betriebsratssitzungen hat die JAV **Teilnahmerecht; Stimmrecht** nur, wenn Angelegenheiten überwiegend die von ihr vertretenen Beschäftigten betreffen (§§ 60, 67 BetrVG).

Beispiel: Geht es in der Betriebsratssitzung um die Übernahme der Azubis nach der Ausbildung, hat die JAV **Stimmrecht**, weil es „ihre“ Gruppe betrifft.

**Merke:** JAV = Sprachrohr der Azubis; volles Stimmrecht nur bei Themen, die überwiegend Jugendliche/Azubis betreffen.

## Kündigung und Kündigungsschutz

Eine Kündigung braucht immer die **Schriftform** (§ 623 BGB) – E-Mail oder mündlich sind unwirksam.

- **Ordentliche Kündigung:** mit Frist. Grundfrist § 622 BGB: **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende**; sie verlängert sich für den Arbeitgeber mit der Betriebszugehörigkeit (z. B. 2 Jahre → 1 Monat, 10 Jahre → 4 Monate, 20 Jahre → 7 Monate, jeweils zum Monatsende).
- **Außerordentliche (fristlose) Kündigung** (§ 626 BGB): nur aus **wichtigem Grund** (z. B. Diebstahl), innerhalb von **2 Wochen** nach Kenntnis.

Das **Kündigungsschutzgesetz** gilt in Betrieben mit **mehr als 10 Arbeitnehmern** nach **6 Monaten** Betriebszugehörigkeit. Eine ordentliche Kündigung muss dann sozial gerechtfertigt sein:

1. **personenbedingt** (z. B. dauerhafte Krankheit),
2. **verhaltensbedingt** (z. B. wiederholtes Zuspätkommen – vorher **Abmahnung** nötig!),
3. **betriebsbedingt** (z. B. Auftragsmangel – mit **Sozialauswahl**: Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltungspflichten, Schwerbehinderung).

**Besonderer Kündigungsschutz:** Schwangere, Eltern in Elternzeit, Schwerbehinderte, Betriebsratsmitglieder und Auszubildende nach der Probezeit. Gegen eine Kündigung hilft nur die **Kündigungsschutzklage** beim Arbeitsgericht – innerhalb von **3 Wochen**.

Beispiel: Ein Mitarbeiter kommt trotz zweier Abmahnungen weiter zu spät → **verhaltensbedingte** Kündigung möglich; ohne vorherige Abmahnung wäre sie unwirksam.

**Merke:** Verhaltensbedingt = erst Abmahnung, dann Kündigung; Klagefrist immer **3 Wochen**.

## Tarifvertrag, Betriebsrat und Mitbestimmung

**Tarifautonomie** (Art. 9 GG): Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände (oder einzelne Arbeitgeber) handeln Tarifverträge **ohne staatlichen Eingriff** aus.

- **Lohn-/Gehaltstarifvertrag:** Entgelthöhe, kurze Laufzeit.
- **Manteltarifvertrag:** Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen – lange Laufzeit.
- Während der Laufzeit gilt die **Friedenspflicht** (kein Streik über geregelte Themen). Das **Günstigkeitsprinzip** erlaubt einzelvertraglich nur Abweichungen **zugunsten** des Arbeitnehmers.

Der **Betriebsrat** vertritt die Belegschaft: wählbar ab **5 wahlberechtigten Arbeitnehmern**, Wahl **alle 4 Jahre**. Seine Rechte sind gestuft:

| Stufe                                                       | Beispiel                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Mitbestimmung</b> (soziale Angelegenheiten, § 87 BetrVG) | Beginn/Ende der Arbeitszeit, Urlaubsgrundsätze, Verhaltenskontrolle |

| Stufe                                                   | Beispiel                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Mitwirkung/Anhörung</b> (personelle Angelegenheiten) | Anhörung vor <b>jeder Kündigung</b> – sonst ist sie unwirksam |
| <b>Information</b> (wirtschaftliche Angelegenheiten)    | Wirtschaftsausschuss ab 100 Arbeitnehmern                     |

Beispiel: Führt der Arbeitgeber eine neue Schichtregelung ein, hat der Betriebsrat ein **echtes Mitbestimmungsrecht** (§ 87) – ohne seine Zustimmung geht es nicht.

**Merke:** Die **JAV** arbeitet mit dem Betriebsrat zusammen und vertritt alle unter 18 bzw. Azubis unter 25.

## Sozialversicherung: die fünf Säulen

Die gesetzliche Sozialversicherung schützt Arbeitnehmer vor den großen Lebensrisiken. Beiträge zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich **je zur Hälfte (paritätisch)** – Ausnahme: die Unfallversicherung trägt der **Arbeitgeber allein**.

| Säule                    | Träger                        | Beitragssatz (2026, ca.)                   |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Krankenversicherung      | Krankenkassen                 | 14,6 % + kassenindividueller Zusatzbeitrag |
| Pflegeversicherung       | Pflegekassen                  | 3,6 % (Zuschlag für Kinderlose)            |
| Rentenversicherung       | Deutsche Rentenversicherung   | 18,6 %                                     |
| Arbeitslosenversicherung | Bundesagentur für Arbeit      | 2,6 %                                      |
| Unfallversicherung       | <b>Berufsgenossenschaften</b> | nur Arbeitgeber (branchenabhängig)         |

- **Versicherungspflichtig** sind alle Arbeitnehmer und Auszubildenden ab dem ersten Tag.
- Die **Beitragsbemessungsgrenze** deckelt den beitragspflichtigen Verdienst; oberhalb der **Versicherungspflichtgrenze** (Krankenversicherung) ist ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich.
- **Minijobs** (bis zur Geringfügigkeitsgrenze) sind für Arbeitnehmer weitgehend abgabenfrei; es besteht Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit.

Beispiel: Bei 3.000 € Bruttolohn und einem Rentenbeitrag von 18,6 % zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte – also je **279 €** (9,3 %); der Unfallversicherungsbeitrag käme allein vom Arbeitgeber obendrauf.

**Merke:** „**KV-PV-RV-AV-UV**“ – und nur die **Unfallversicherung** zahlt der Betrieb allein (zuständig: Berufsgenossenschaft, auch für Arbeits- und **Wegeunfälle**).

## **Eselsbrücken**

- JArbSchG gilt bis 18 – 'Jugend endet mit der Volljährigkeit'.
- Tägliche Freizeit für Jugendliche: '12 Stunden Pause müssen sein' (§ 13 JArbSchG).
- Ausbildungsvertrag: kein Zwang zum Bleiben – eine 'Bleibeklausel' nach der Prüfung ist unwirksam.

## **Selbstcheck — kannst du das erklären?**

- ☐ Bis zu welchem Alter gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
- ☐ Wie viel Freizeit muss ein Jugendlicher nach Arbeitsende mindestens haben?
- ☐ Welche Ausbildungsvertragsklausel verstößt gegen das Gesetz?
- ☐ Wann hat die JAV bei Betriebsratssitzungen Stimmrecht?
- ☐ Welche drei Kündigungsgründe kennt das Kündigungsschutzgesetz — und wann ist vorher eine Abmahnung nötig?
- ☐ Welche fünf Säulen hat die Sozialversicherung und welche zahlt der Arbeitgeber allein?

## **Meine Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde → Unterricht